

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제02절 행정심판의 당사자자격>

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제04절 행정심판기관>

[기출][2024-2]중앙노동위원회 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판 청구 시 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격

《[문제2] 甲은 인터넷설치서비스업을 행하는 법인이다. 甲이 2024. 1. 22. 고객민원 및 직원 간의 불협화음 등을 이유로 甲 소속 근로자 A에게 정직 7개월의 징계처분을 하자, A는 2024. 1. 26. 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 2024. 2. 27. 징계사유가 인정되고 징계양정이 과하다고 볼 수 없다는 이유로 A의 구제신청을 기각하였다. A는 2024. 3. 4. 관할 지방노동위원회의 판정에 불복하여 중앙노동위원회에게 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2024. 4. 30. 관할 지방노동위원회의 판정을 취소하고 A에게 행한 정직은 부당정직임을 인정하면서 甲에게 판정서를 송달받은 날부터 30일 이내에 A에 대한 정직을 취소하고 정직기간 중 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라고 구제명령(이하 이 사건 구제명령이라 한다)을 하였다. 한편, 중앙노동위원회는 2024. 6. 26. 甲이 이행기한까지 이 사건 구제명령을 이행하지 않았다는 이유로 이행강제금을 부과할 것임을 예고하였다. 이후 중앙노동위원회는 2024. 8. 7. 甲에게 구제명령 완전 불이행의 이유로 250만원의 이행강제금 부과처분(이하 이 사건 부과처분이라 한다)을 하였다. 한편, 甲은 2024. 8. 5. 인사위원회를 개최하여 A에 대한 정직 취소를 의결한 바 있다. 이 사건 부과처분의 위법을 이유로 취소심판을 청구하려고 한다. 이 경우 행정심판기관의 관할과 피청구인 적격에 관하여 검토하시오. (25점)》

<문제2> 중앙노동위원회 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판 청구 시 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격

I. 문제의 제기

- 사안은 중앙노동위원회가 단행한 이행강제금 부과처분에 대하여 甲이 취소심판을 제기하려는 경우이다. 쟁점으로 <부당정직 구제명령 불이행에 따른 이행강제금 부과처분이 행정심판의 대상이 되는지>, <행정심판을 제기할 때 관할 행정심판기관이 어디인지>, <피청구인 적격을 갖는 자가 누구인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이 사건 부과처분의 행정심판 대상성을 규명하고, 이에 따른 관할 행정심판위원회 및 피청구인 적격에 관한 법리를 검토한다.

II. 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격의 법리

1. 이행강제금 부과처분의 행정심판 대상성

(1) 일반 행정처분성

- 행정심판법 제3조 제1항에 따라 행정심판은 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 제기할 수 있다. 근로기준법 제33조 제1항에 따른 이행강제금 부과처분은 사용자에 대하여 구체적인 금전 부과 의무를 지우는 처분이므로 행정심판의 대상이 된다.

(2) 재심판정과의 구별

- 노동위원회법 제27조 제1항에 따른 중앙노동위원회의 재심판정은 행정소송의 대상만 될 뿐 행정심판을 제기할 수 없다. 반면 이 사건 이행강제금 부과처분은 재심판정이 아닌 근로기준법상 구제명령의 실효성 확보를 위해 행하는 일반 행정처분이므로 행정심판에 의한 취소가 허용된다.

2. 관할 행정심판기관의 법리

(1) 관할 지정의 일반원칙

- 행정심판법 제6조 제2항 제1호에 따르면 중앙행정기관 또는 그 소속 행정청의 처분이나 부작위에 대한 행정심판 청구는 국민권익위원회에 설치된 중앙행정심판위원회에서 심리·재결한다.

(2) 중앙노동위원회의 지위

- 중앙노동위원회는 고용노동부장관 소속으로 설치된 합의제 행정기관이나, 노동위원회법에 의해 독립적인 권한을 행사하는 중앙행정기관의 지위를 가진다. 따라서 중앙노동위원회가 행한 처분의 취소를 구하는 행정심판은 중앙행정심판위원회가 관할한다.

3. 피청구인 적격의 법리

(1) 피청구인 지정의 원칙

- 행정심판법 제17조 제1항에 따라 행정심판은 처분을 한 행정청을 피청구인으로 하여야 한다. 처분을 한 행정청이란 외부적으로 자기 명의로 의사를 결정하여 표시하는 기관을 뜻하며, 합의제 행정청도 포함된다.

(2) 노동위원회법 제27조 제1항의 특칙 배제

- 노동위원회법 제27조 제1항은 재심판정에 대한 소송의 피고를 중앙노동위원회 위원장으로 규정하는 특칙을 두고 있으나, 이는 재심판정에 한하여 적용된다. 이행강제금 부과처분은 재심판정이 아니므로 일반 원칙에 따라 처분청인 합의제 행정기관 중앙노동위원회 자체가 피청구인이 된다.

III. 사안의 적용

1. 이 사건 행정심판의 관할 행정심판기관

- 이 사건 부과처분은 중앙노동위원회가 2024. 8. 7. 甲에게 행한 250만 원의 이행강제금 부과처분이다. 중앙노동위원회는 중앙행정기관의 지위를 가지므로, 행정심판법 제6조 제2항 제1호에 의거하여 취소심판의 관할 기관은 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회가 된다.

2. 이 사건 취소심판의 피청구인 적격

- 이 사건 부과처분은 외부적으로 합의제 행정청인 중앙노동위원회의 명의로 발령되었다. 또한 이 사건 부과처분은 재심판정이 아니므로 노동위원회법상 피고 특칙이 적용되지 않는다. 따라서 행정심판법 제17조 제1항에 따라 처분청인 중앙노동위원회가 피청구인 적격을 가진다.

IV. 결론

- 이 사건 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판의 관할 행정심판기관은 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회이며, 피청구인 적격을 가지는 처분청은 중앙노동위원회가 된다.